

1003508-76.2020.8.26.0408

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Flavio Augusto Reinert

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR E CARTÕES DA CONSUMIDORA SEGUIDA FRAUDE BANCÁRIA. OBTENÇÃO DE SENHAS POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. Consumidora vítima de roubo de veículo e outros bens, incluindo-se celular e dois cartões de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Cível

Rua dos Expedicionários, 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1003508-76.2020.8.26.0408 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003508-76.2020.8.26.0408

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

J. E. da Silveira - Eireli

Requerido:

Cooperativa de Crédito Credimota - Sicoob Credimota

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Flavio Augusto Reinert

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Joelmir Evangelista da Silveira, devidamente emendada para ficar constando no polo ativo J.E. DA SILVEIRA - EIRELI em face de, Cooperativa de Crédito Credimota - Sicoob Credimota, pretendendo o recebimento a título de danos materiais no valor de R\$8.700,00 e bem como a condenação a título de danos morais no valor equivalente a 10 salários mínimos. À causa foi dado o valor de R\$8.700,00 referente aos danos materiais e devidamente emendada para ficar constando também o valor equivalente a pretensão a título de danos morais de R\$11.000,00, elevando para R\$ 19.970,00 (dezenove mil novecentos e setenta reais).

Afirma a parte autora que foi vítima de furto no dia 29/12/2019 no município de Itanhaém/SP, tendo seu cartão de acesso a conta corrente perante cooperativa requerida subtraído, causando-lhe no mesmo dia um prejuízo da ordem de R\$ 8.700,00 em aquisição de bens e saques da conta corrente. Afirma que, imediatamente após o

ocorrido solicitou o cancelamento do respectivo cartão, mas mesmo assim tiveram acesso a sua conta corrente. Que administrativamente realizou contestação por desconhecimento das transações, mas passados seis meses, não obteve respostas. O pedido inicial foi emendado às folhas 61/62.

Citada a cooperativa, deixou transcorrer o prazo legal para contestação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De fato comporta a lide julgamento antecipado, no estado em que se encontra o processo, como preceitua o artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil, já que a ré, apesar de devidamente citada, deixou de contestar.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora é titular da conta corrente vinculada a cooperativa ré e no dia 29 de dezembro de 2019, em viagem ao município de Itanhaém/SP, foi vítima de furto por agente desconhecido, tendo este subtraído diversos bens da sua propriedade e dentre eles um cartão da cooperativa para acesso a conta corrente e realização de compras. Relata que ao tomar conhecimento solicitou imediatamente a central de atendimento o cancelamento do cartão, bem como, comunicou os fatos a autoridade policial conforme elaboração de boletim de ocorrência. Não obstante, veio a saber que houve movimentações financeiras em sua conta corrente naquele dia, realizando, administrativamente contestação pontuando quais foram as operações financeiras criminosas que lhe causaram prejuízo na ordem R\$ 8.770,00 (oito mil setecentos e setenta reais) entre saques e pagamentos via débito. Alega que passados mais de seis meses a instituição financeira não tomou nenhum providência.

Os documentos carreados pela parte autora prova quanto a existência do fato criminoso, movimentações bancárias suspeitas e contestação pelo titular da conta corrente de forma administrativa com a identificação dessas movimentações.

Esses fatos não foram contestados pela requerida.

Presentes todas as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual passo a analisar o mérito propriamente dito.

Registro que a ausência de resposta pelo réu implica no reconhecimento da revelia, que enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, nos termos do artigo 344 e seguintes do Código de Processo Civil.

Anoto a incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que indubitosa a relação de consumo, por força do disposto no artigo 3º, §2º, daquele Códex. A esse respeito, a posição assumida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pacificada através, respectivamente, do julgamento da ADI 2.591 e da súmula 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Destaco nesse seguimento que o fornecedor deve sempre garantir seus produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (art. 4º, II, "d", do CDC), o que implica dizer que, ao consumidor, uma vez que caracterizada essa relação de consumo, são reconhecidos direitos básicos, tais como: proteção à segurança (art. 6º, I), informação (art. 6º, III) e efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI).

Colocada a questão nesses termos, a discussão cinge-se sobre a responsabilidade do banco réu pelas operações bancárias realizadas na conta corrente através de cartão de acesso (subtraído) e não reconhecidas pela parte autora.

A situação descrita na lide trata-se da falha de segurança do serviço bancário, ao permitir acesso de criminosos, via cartão, à senha da conta corrente da autora e sua livre movimentação.

A parte autora afirma que, imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, solicitou o cancelamento do cartão à central de atendimento da ré, visando inibir qualquer acesso ou movimentação de estranhos. De acordo com os documentos juntados, suas alegações são plausíveis, isto porque, provou que o fato ocorreu no dia 29/12/2019 entre as 11h e 13h30min e a movimentação na conta corrente impugnada pela parte autora foi realizada no mesmo dia, conforme extrato de folhas 17/22, comunicando no mesmo dia as autoridades policiais.

No caso dos autos houve falha da segurança dos serviços bancários, pois estranhos acessaram a conta corrente da parte autora, mesmo com solicitação de cancelamento do cartão magnético, sem qualquer senha de autorização fornecida pelo titular, demonstrando a fragilidade do sistema de segurança.

Pois bem suas alegações merecem verossimilhança haja vista que a prova documental corrobora sua narrativa.

Cabe lembrar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e cabia a parte requerida provar a licitude da transação realizada, pois não se trata da chamada prova negativa ou diabólica, mas da simples juntada de documentos que comprovasse a inviabilidade de fraude por terceiros ou seja que o sistema de segurança estava operante e que as transações somente poderiam ser realizadas pelo titular da conta, ou seja, que compareceu ao estabelecimento bancário e realizou saques e transações sem nenhuma interferência ou ajuda praticada por terceiros.

Em caso análogo decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça:

"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. ROUBO DE CELULAR E CARTÕES DA CONSUMIDORA SEGUIDA FRAUDE BANCÁRIA. OBTENÇÃO DE SENHAS POR FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ATO CULPOSO OU DOLOSO PRATICADO PELA CONSUMIDORA. Consumidora vítima de roubo de veículo e outros bens, incluindo-se celular e dois cartões de crédito. Terceiro que logrou, via aplicativo da instituição financeira, obter acesso à senha de cada cartão de crédito. Compras indevidas nos valores de R\$ 9.188,26 e R\$ 2.093,50. Evidente falha no serviço bancário. Falta de segurança do sistema que permitiu o acesso do fraudador às senhas seguidas de compras fraudulentas. Além disso, o perfil de compras revelou-se notoriamente desviado (estabelecimentos estranhos e nunca frequentados - bar, mercearia e saques). Não caracterização do fortuito externo. Na instrução do processo, constatou-se a inexistência de qualquer ato, culposos ou dolosos, por parte da consumidora. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade civil da ré configurada. Ampliação da indenização dos danos materiais para incluir restituição (ou estornos) dos encargos incidentes na conta corrente, porque resultantes de descumprimento da liminar de tutela antecipada (fls. 72/73 e 78). Danos morais reconhecidos (indenização fixada em R\$ 5.000,00). Precedentes da Turma julgadora. Ação procedente em maior extensão. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. (Apelação Cível 1010000-72.2019.8.26.0003, ALEXANDRE DAVID MALFATTI, j. 14/06/2021) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. Ação de indenização por danos materiais e danos morais. Golpe da "troca/furto de cartões". Operações bancárias realizadas por estelionatários em nome do correntista. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelo do banco demandado. Preliminar de falta de interesse processual que se confunde com o mérito e como tal deve ser analisado. Mérito. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade. Dicção do art. 14, e §3º do CDC. Operações bancárias irregulares realizadas em caixas eletrônicos instalados no interior da agência filial do banco apelante, no espaço reservado ao autoatendimento dos usuários. Grave falha nos serviços prestados pelo banco ao deixar oferecer segurança eficiente aos consumidores. Dever do banco réu de reembolsar o demandante pelos danos materiais sofridos. Dano moral. Impossibilidade do conhecimento da matéria por este E. Tribunal. Pedido rejeitado pela r. sentença recorrida. Condenação do banco apelante ao pagamento de honorários recursais. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação nº 1000138-05.2017.8.26.0082, da Comarca de Boituva, São Paulo, 19 de junho de 2018. CARMEN LÚCIA DA SILVA RELATORA).

"RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização Prestação de serviços bancários - Operações de crédito e transferência indevida de numerário em conta corrente, por meio de aplicativo em aparelho de telefonia celular - Falha imputável ao Banco-réu, que responde objetivamente pelos prejuízos do autor - Ato ilícito e falha na prestação do serviço bancário - Restituição ao autor dos valores indevidamente retirados de sua conta e declaração de nulidade dos mútuos contraídos - Admissibilidade - Dano moral Ocorrência - Desnecessidade de prova - Dano "in re ipsa" Indenização fixada em R\$ 5.000,00 - Valor mantido Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento

- Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor total da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação. (Apelação Cível nº 1000217-87.2019.8.26.0704, 20ª Câmara de Direito Privado, relator o Desembargador ÁLVARO TORRES JÚNIOR, julgado em 04/05/2020)

Preliminar de cerceamento de defesa - Necessidade de produção de provas documentais - Afastada - Provas produzidas que se mostram suficientes para formar a convicção do magistrado. * *DANOS MORAIS E MATERIAIS - Operações bancárias não reconhecidas - Transações efetivadas por falsário que auxiliou o autor no caixa eletrônico do interior da agência bancária - Improcedência - Inconformismo - Relação de consumo - Inversão do ônus da prova, nos termos do art.6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Operações efetivadas dentro de uma agência bancária pertencente ao requerido - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Ausência de comprovação de eventual excludente de responsabilidade - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade do banco, que exerce atividade lucrativa e assume os riscos pelos danos provocados por esta atividade - Inexigibilidade reconhecida - Dano Moral configurado - Indenização fixada em R\$ 5.000,00, segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade que devem ser respeitados para fixação de indenização - Danos Materiais devidamente comprovados por extratos bancários, que demonstram os débitos efetuados - Ação julgada procedente, com inversão do ônus de sucumbência - Sentença reformada - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1012453-37.2019.8.26.0004; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Diante desses elementos, é o caso de acolher o pedido da parte autora quanto responsabilidade da instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo evento danoso. Nessa linha a responsabilidade da instituição financeira e seus prepostos em casos de fraudes praticados por terceiros, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial representativo de controvérsia, com a seguinte ementa:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos - porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido"(REsp 1.199.782 PR, 2ª Turma do STJ, relator Min. Luis Felipe Salomão)

Por isso, procede o pedido da parte autora para o fim de condenar a requerida a indenização por danos materiais no valor de R\$ 8.770,00 (oito mil setecentos e setenta reais) corrigidos a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Passo apreciar quanto ao pedido de dano moral.

Cabia a parte requerida provar a regularidade da operação a fim de se eximir da sua responsabilidade pelos danos sofridos pela parte autora. Como já dito, trata-se de relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor notadamente o art. 14, em que o dever de reparar do fornecedor subsiste independentemente de culpa ou dolo e para se eximir dessa responsabilidade deve ser provado as situações prevista no §3º, do art. 14, do CDC, ou seja, inexistência de defeito dos serviços prestados ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nesse particular, aponto que a parte autora não sofreu meros dissabores, pois foi vítima de fraude em transação bancária onde foi violado seu sigilo e conta pessoal, sem sua autorização, cuja solução não foi resolvida administrativamente, valendo-se da necessidade de ingressar em juízo. E por outro lado, anoto que a parte ré não provou o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir sua responsabilidade.

E de acordo com o nosso ordenamento jurídico para o nascimento do dever de indenizar, necessária a presença dos elementos previstos no artigo 186, do Código Civil, senão vejamos:

"Art 186 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." (Grifei)

Como se vê, o instituto da responsabilidade civil sustenta-se no denominado trinômio: conduta (ação ou omissão) - nexo de causalidade (conduta x dano) - dano (material ou moral).

No entanto, em que pese o grau de subjetivismo que envolve a fixação da indenização, eis que não existem critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, a reparação deve ser fixada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido de uma das partes.

Diante desses elementos e uma vez reconhecida a falha na segurança que possibilitou estranhos acessar a conta corrente e causar danos, tornando ilícitas as operações de crédito e por fim não configurada nenhuma causa de exclusão de responsabilidade, considerando essas circunstâncias, entendo que o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja suficiente para indenizar a parte autora e ao mesmo tempo, estimular a parte requerida a ser mais cuidadosa.

Em situação análoga:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS E SAQUES NÃO RECONHECIDOS. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. As compras e saques não reconhecidos pela autora configuram evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do banco apelante, conforme disciplinado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 14 daquele diploma legal. O banco buscou demonstrar a exclusão de sua responsabilidade diante do fato concreto alegando a inexistência do defeito do serviço e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Compras e saques realizados em 3 dias totalizaram R\$ 44.759,00. Falha no sistema de segurança do banco. O setor de fraudes deveria notar e impedir as compras, porque notoriamente excessivas diante da frequência de compras na mesma fatura. O perfil estava desviado. O fortuito interno não servia para exclusão da responsabilidade da instituição financeira. Incidência da súmula 479 do STJ. Dano moral configurado. A consumidora idosa experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Valor majorado para R\$ 10.000,00. Parâmetro da Turma julgadora. Precedentes da Turma e do TJSP. Por último, não há espaço para fixação de multa processual. O pedido depende da execução (provisória) ou definitiva da decisão de primeiro grau. Até porque sua incidência dependerá da intimação do banco em sede de cumprimento de sentença. Sentença parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1018182-76.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, para o fim de: a) condenar a requerida a título de danos materiais o valor de R\$ 8.770,00 (oito mil setecentos e setenta reais) que deverá ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar a requerida a título de danos morais, o valor R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em consequência, extingo o feito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Publique-se e intimem-se.

Ourinhos, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA